

7 Jabotinsky St., Ramat Gan 52520
Tel 972-3-75599590, Fax 972-3-7559620

תאריך: _____

לכבוד: _____

א.ג.נ.,

הנדון: ביצוע עסקאות בניירות ערך באופן ישיר

בהמשך לבקשת _____ ("הלקוח") לסלוק עסקאות קנייה ו/או מכירה בניירות ערך באופן ישיר ("העסקה") בחשבונכם מס' _____ בבנק מזרחי טפחות ("החשבון" ו- "הבנק", בהתאמה), הלקוח מצהיר, מתחייב ומאשר בפני הבנק כדלקמן:

1. בחירת הברוקר; שירותי קסטודיאן

1.1. בביצוע עסקה בניירות ערך באופן ישיר, בחירת הברוקר באמצעותו תבוצע העסקה תיעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של הלקוח ובאחריותו המלאה כמפורט בסעיף 4 להלן, ובכפוף לכך שהברוקר הנבחר מנוי ברשימת הברוקרים מולם הבנק מאשר לבצע עסקאות באופן ישיר. סליקת העסקאות תיעשה באמצעות משמורנים (קסטודיאנים) עימם נוהג הבנק להתקשר ובתנאים הרגילים הנהוגים בבנק לפעילות הקסטודי. ביצוע העסקאות בניירות ערך באופן ישיר וההתקשרות מול הברוקר כפופה לדין הזר הרלוונטי, ובאחריות הלקוח המלאה והבלעדית לפעול בהתאם לדין זה, ובכלל זה, בהתאם לתקנון, להוראות ו/או להנחיות של הבורסה ו/או המסלקה בה נסחרים ו/או נסלקים, לפי העניין, ניירות ערך נשוא העסקה, ובכפוף לכך שבורסה/מסלקה כאמור פועלת ברישיון בתוקף שניתן לה מהרשות הרלוונטית באותה מדינה.

1.2. למען הסר ספק, הלקוח אינו מורשה לבצע את עסקאות באופן ישיר בחוזים עתידיים ונגזרים.

1.3. ביצוע עסקאות בניירות ערך באופן ישיר כמפורט במכתב זה יעשה כנגד תשלום עמלה עבור רכישה/מכירה של ניירות הערך וההוצאות הכרוכות בביצוע העסקה, אם וככל שיהיו. מבלי לפגוע באמור לעיל, רכישת ניירות ערך תבוצע בתנאי שקיימת יתרה מספקת בחשבון לביצוע מלוא העסקה, ולא תבוצע כל מכירה בשורט של ניירות ערך.

1.4. ככל שביצוע העסקה כרוך במט"ח וללקוח לא קיימת יתרת מט"ח מספקת בחשבון, הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לרכוש מט"ח עבור הלקוח, בכפוף לתשלום עמלה והוצאות ככל שיהיו, ובהתאם לשערים הנהוגים בבנק באותה עת, ולמעט אם הלקוח מסר הודעה אחרת לבנק.

1.5. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות כלשהי, לרבות מותנית, מצד הבנק לסלוק עבור הלקוח עסקאות מכל סוג, והדבר נתון לשיקול הדעת הבלעדי של הבנק.

2. מתן הודעה לבנק בדבר ביצוע עסקה בניירות ערך

מיד לאחר מסירת הוראה באופן ישיר לביצוע עסקה בניירות ערך הלקוח מתחייב למסור הודעה בכתב לחדר העסקאות בבנק אודות פרטי העסקה, לרבות שם נייר הערך, מזהים נדרשים, שער,

כמות, מטבע העסקה, הברוקר מולו בוצעה העסקה וכל פרט אחר הרלוונטי לעסקה. מובהר כי באחריות הלקוח להעביר את כל פרטי העסקה כמפורט לעיל לברוקר מולו מבוצעת העסקה.

3. רישום העסקה ומועד סליקתה

3.1. ידוע ללקוח כי עצם סליקת ניירות ערך ו/או מועד ביצוע הסליקה, אינו בשליטתו המלאה של הבנק וכי הוא תלוי בין היתר בסוג הנייר, בשוק בו הוא נסחר, ובצד הנגדי לעסקה. בהתאם, עשויים להיווצר פערי זמנים בין המועד בו ניתנה הוראת הלקוח לבין מועד הסליקה, ועלולים להיווצר עיכובים ו/או איחורים בזמני ביצוע העסקה וסליקתה, העלולים להשפיע בין היתר על שער ניירות ערך נשוא העסקה. הלקוח מסכים כי כל רישום בחשבון בקשר עם העסקה בניירות ערך אינו מעיד על סליקת העסקה, וכי הלקוח יודע ומסכים כי לא יסתמך על רישום כאמור עד לביצוע הסליקה בפועל. בכל מקרה שלא ניתן יהיה לבצע את סליקת העסקה מעבר ללוחות הזמנים הסבירים בנסיבות העניין, הבנק יעדכן את הלקוח. בנוסף, ככל שיתעורר קושי בסליקת העסקה, מכל סיבה שהיא, הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל ולמחוק את רישום העסקה מהחשבון, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

4. אחריות

4.1. הלקוח פוטר בזאת את הבנק מאחריות לכל נזק, הוצאה, הפסד, ו/או מניעת רווח שעלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע עסקה בניירות ערך באופן ישיר על ידו, לרבות אך לא רק בחירת הברוקר וההתקשרות עימו, או כתוצאה מאיחור בביצוע ו/או ביצוע חלקי של העסקה.

4.2. האחריות בגין כשלי סליקה, לרבות אך לא רק, במקרה של חדלות פירעון ו/או קשיי נזילות ו/או אירועים אחרים המשפיעים לרעה על איתנות פיננסית ויכולת הסליקה או אי הסליקה הנובעת מכשלים טכניים של הברוקר דרכו בוצעה העסקה, חלה על הלקוח בלבד והלקוח פוטר את הבנק מכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם ללקוח כתוצאה מכשל סליקה כאמור.

4.3. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק במקרה שנגרם לו נזק ו/או הפסד, בקשר עם הפעילות בניירות ערך באמצעות קסטודיאן, או מי מטעמו, ובלבד שהבנק נקט מאמץ סביר על מנת לעמוד בהתחייבויותיו לפי הדין, לרבות בחירת הקסטודיאן בהתאם למדיניות הבנק והכל כאמור במסמכי התקשרות הלקוח עם הבנק לפעילות בניירות ערך עליה חתם הלקוח.

5. שיפוי

הבנק יהיה רשאי לחייב את חשבון הלקוח בכל עלות ונזק שייגרמו לבנק כתוצאה מביצוע עסקה בניירות ערך באופן ישיר ו/או מכשל סליקה, כמו כן הבנק יהיה רשאי לחייב את חשבון הלקוח בגין עלות או נזק שייגרמו לו כתוצאה מסכום שהעמיד לטובת סליקת עסקאות כאמור.

6. שונות

6.1. אין במכתבינו זה כדי לפגוע או לגרוע ממסמכי ניהול החשבון ו/או פעילות בניירות ערך ו/או מסמכי הביטחונות ו/או משאר הסכמי ההתקשרות בין הבנק ללקוח, אלא להוסיף עליהם בלבד.

6.2. ביצוע עסקאות בניירות ערך באופן ישיר מותנה באישור וחתימת הלקוח כמפורט מטה.

בברכה,

סקטור תפעול מידע ושירות לקוחות

בנק מזרחי טפחות בע"מ

אישור הלקוח

הלקוח מצהיר, מתחייב ומאשר כי :

1. הינו לקוח כשיר בהתאם להגדרה בתוספת לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ויש לו את הידע, הכלים והניסיון הדרושים על מנת להעריך את הסיכונים הכרוכים בביצוע עסקאות בניירות ערך באופן ישיר, בתנאים המפורטים במסמך זה.
2. הינו רשאי לבצע את כל האמור בהסכם זה ועל פיו, וכי לא מוטלת עליו כל מגבלה על-פי כל דין ו/או על-פי כל הסכם, לרבות על-פי מסמכי ההתאגדות, לביצוע כל האמור על-פי הסכם זה, וכי התקבלו כל ההחלטות הנדרשות במסגרת הלקוח לפי כל דין, לחתימה ולביצוע על פי הסכם זה
3. קרא והבין את האמור במכתבם זה, ויפעל בהתאם להוראת מכתב זה כאמור לעיל.

חתימה

שם החותם ותפקידו

שם הלקוח